

1500762-12.2019.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... através de cirurgia plástica.

III. Caracterização da qualificadora que necessita da aferição de critérios de índole subjetiva.

IV. A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500762-12.2019.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500762-12.2019.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3063047/2019 - DEL.POL.PLANTÃO

AMPARO, 5736320 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Candido Da Silva

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

ALEX CANDIDO DA SILVA, identificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 129, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, acusado por ter, no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta das 04h45, na Avenida Marginal 6194, Silvestre I, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, ofendido a integridade corporal de Walmerio Antunes de Moura, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima (fls. 64/65).

Representação ofertada pela vítima (fl. 05).

A denúncia foi recebida em 16.08.2021 (fl. 67).

Devidamente citado (fl. 91), o acusado, por intermédio de seu D. Defensor constituído (fl. 88), apresentou resposta por escrito à acusação (fl. 86/87), arrolando testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 99), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas da vítima e de cinco testemunhas, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fls. 136/137).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, por entender estarem suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva (fls. 132/135). O D. Defensor, por sua vez, pugnou pela absolvição, justificando-a na excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a redução da pena em razão do domínio ou influência de violenta emoção, tecendo, ainda, considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 138/141).

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede em parte.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por intermédio do relatório de atendimento médico (fls. 19/26) e, principalmente, pelo laudo do exame médico pericial (fls. 38/39 e 40/41), atestando a existência de sutura em região de glabella, supercílio esquerdo, hematoma infraorbitário, perda de incisivo central e fratura nasal, concluindo pela existência de debilidade da função mastigatória e deformidade estética permanente, por avulsão completa de incisivos centrais superiores (fl. 41).

A autoria, da mesma forma, é certa.

Assim como havia feito em solo policial (fl. 05), ouvido em juízo Walmerio Antunes de Moura contou que estava separado de sua esposa Elaine, mas ainda havia alguns assuntos pendentes para tratar com ela, de forma que na data dos fatos telefonou para ela, por volta das 03h30, para discutir algumas questões. Então, Elaine passou o telefone para ALEX, atual namorado dela, iniciando uma discussão entre ele e o declarante. Ato contínuo, ALEX surgiu na porta da sua casa com mais dois amigos, sendo surpreendido e golpeado com socos na cabeça, desferidos pelo acusado, vindo a desmaiar.

Brenda Antunes de Moura disse que na data dos fatos estava dormindo e acordou assustada com um barulho no portão da sua casa. Ao sair para ver o que estava acontecendo, se deparou com a vítima, seu genitor, caída no chão, todo ensanguentando, e mais a frente um veículo branco com pessoas dentro. Aparentemente avistou ALEX xingando, mas não conseguiu identificar quem estava dirigindo. Após o ocorrido, soube, junto a Elaine e à própria vítima, que ALEX agrediu seu genitor.

Waldemar Turolla Alves Cardoso, investigador de polícia, asseverou que houve registro de ocorrência (BO) comunicando que ALEX, acompanhado de mais dois indivíduos, se deslocou até a residência da vítima Walmerio e a agrediu com socos. O SIG conseguiu identificar as pessoas que acompanhavam o réu naquela data, como sendo Thiago e Leandro. Soube que a motivação da agressão seria por Walmerio ter telefonado várias vezes para o celular de Elaine, sua ex-esposa, e a ofendido e ameaçado de destruir o veículo que estava na garagem. Então, ALEX convidou os amigos para "resolver" o assunto, mas Leandro e Thiago não sabiam do que se

tratava.

A testemunha Thiago Ferrazo contou que estava no bar, e ALEX lhe pediu para dar uma "carona" até a casa de Elaine, pois Walmerio estava a ameaçando. No caminho, encontraram com a vítima, oportunidade em que desceram e conversaram com Walmerio. Orientou ALEX e a vítima para que cessassem com a discussão, tendo Walmerio o mandado ficar fora da conversa. Retirou-se do local e, quando visualizou, réu e vítima estavam em luta corporal. Tentou separar a briga, mas a vítima já estava no chão.

A outra testemunha ocular, Leandro de Souza Batista, contou que naquela data estavam na lanchonete e ALEX pediu para que o depoente fosse com ele até a casa de Elaine para verificar se o ex-esposo dela estava no local, pois ele havia ameaçado de quebrar os veículos. Então, chamaram Thiago e para lá todos se deslocaram. Chegando na casa de Elaine não havia ninguém no local, mas ao retornarem para lanchonete, no caminho, encontraram com Walmerio. Então, ALEX pediu para que parassem o carro e desceu para conversar com a vítima, resultando em luta corporal.

Interrogado, ALEX alegou que naquela madrugada Walmerio insistia em perturbar Elaine, enviando mensagens e telefonando. Elaine atendeu uma das chamadas e passou a ser ofendida verbalmente pela vítima, que ameaçou de quebrar os carros que estavam na casa dela. Então, chamou seus amigos e foram até a casa de Elaine, mas notaram que não havia ninguém. Ao tempo em que retornavam para a lanchonete, o interrogando encontrou com Walmerio na "Marginal" e pediu para seus amigos pararem o carro. Desceu para conversar com Walmerio. Tentou dialogar com a vítima, que, todavia, partiu para cima do interrogando. Em defesa pessoal, desferiu dois socos em Walmerio, que provocaram sua queda ao solo.

Pois bem.

Este é o contexto instalado nos autos.

Incontroverso nos autos que Walmerio estava separado de Elaine, sua ex-esposa, que na época já estava em um relacionamento amoroso com ALEX. E, naquela madrugada, alegando existirem "pendências patrimoniais" do relacionamento mantido junto a Elaine, Walmerio telefonou para ela, iniciando uma discussão, da qual ALEX também participou.

Bem verdade que faltou razoabilidade e bom senso à vítima, que decidiu, em plena madrugada, incomodar sua ex-esposa com assuntos patrimoniais pendentes, quando poderia, facilmente, resolvê-los, com calma, nos dias subsequentes, inexistindo qualquer urgência. A partir daí sobrevieram desavenças e ofensas verbais, típicas de casais mal resolvidos, tendo ALEX intervindo e começado a discutir com a vítima.

Lembro que ALEX, já ao tempo da sua oitiva na fase policial, se comprometeu a juntar aos autos cópias das mensagens escritas supostamente enviadas pela vítima à pessoa de Elaine (fl. 06, in fine), mas nunca o fez.

A situação estava relativamente controlada, na medida em que o entrevero se instalou por chamada telefônica, cada qual em seu ambiente; um longe do outro fisicamente.

A partir de então, nascem as divergências.

Independentemente de Walmerio ter dito que naquele momento estaria na porta da casa da sua ex-esposa Elaine, chamando-a, assim como ALEX, para briga, com ameaças de danificar o veículo que estava estacionado na garagem da residência deles, certo está que tal cenário, na prática, não se verificou.

Isto porque, segundo constou, ALEX teria chamado dois amigos, Thiago e Leandro,

para lhe acompanhar, todos se dirigindo, de carro, até a casa de Elaine, não avistando a presença de Walmerio no local.

Portanto, mais uma vez a situação estava sob controle e não havia qualquer contato físico entre os protagonistas, bastando que todos, leia-se réu e amigos, retornassem à lanchonete, na qual Elaine permaneceu, aguardando-os.

Contudo, ALEX foi além. Decidiu, gratuitamente, ir ao encontro de Walmerio para tirar satisfações e, embriagado, fortalecido pela companhia de dois amigos, intimidá-lo.

O réu tenta transmitir a ideia de que aquele encontro com a vítima foi casual, ao tempo em que retornavam para a lanchonete e a avistou "na Marginal", mas vale lembrar que Walmerio estava em casa quando foi surpreendido e agredido com socos, cujo barulho do portão fizeram com que sua filha, Brenda, acordasse assustada.

Muito embora ALEX sustente que não conhecia a vítima, não há dúvidas de que sabia onde ela morava – possivelmente abastecido com a informação obtida junto a Elaine – e foi ao encontro de Walmerio na companhia de seus dois amigos.

Pontualmente questionado por este Julgador acerca das razões pelas quais, estando controlada a situação, decidiu descer do veículo para ir ao encontro pessoal de Walmerio, que estava na própria residência (a partir dos 01h01m40s), ALEX disse que desejava apenas "conversar" e explicar a situação, tese que não pode, de forma alguma, ser aceita como veraz.

Lembro que o próprio acusado confirmou que era véspera de Carnaval e estava embriagado, circunstância anômala esta que, somada à companhia de seus dois amigos, o encorajou a tirar satisfação com a vítima, mesmo não mais existindo um cenário que autorizasse aquele comportamento ofensivo.

Ademais, o réu não nega que desferiu dois socos na vítima. Precisou ser retirado de cima do corpo de Walmerio, que estava caído ao solo, pelo amigo Thiago, tamanha a brutalidade com que desferiu golpes em seu desafeto.

Contudo, sustenta que assim agiu somente em razão de Walmerio ter partido para cima dele, atuando, então, em legítima defesa.

Relevante salientar, que o início da luta corporal decorreu de um comportamento exclusivamente seu, que se dirigiu até a casa da vítima, desceu do carro e, embriagado e enraivecido, decidiu por "conversar" com a vítima.

Ademais, a legítima defesa não foi minimamente destacada nas mensagens de texto vistas às fls. 28 ("só eu te peguei"; "se ficar fala pego de novo rapidão") e 30 ("Ele – vítima – tá falando que agente entro mas ele sabe que não é burro tomo duas já caiu").

Desta feita, não há campo jurídico para o reconhecimento da excludente invocada, porquanto, nos termos do art. 25 do Código Penal, dentro daquele cenário fático, ALEX não repeliu injusta agressão, pois foi justamente ele quem, ao descer do veículo e se dirigir até a vítima, que estava na própria residência, não imbuído de ideologia pacificadora, passou a discutir e instalar a luta corporal vista.

E, ainda que considerássemos que ALEX interveio naquela discussão inicial mantida pela vítima com Elaine, certo está que o embate era por ligação telefônica e, ao tempo em que se dirigiu até a casa de Elaine não visualizou qualquer cenário de violência que autorizasse um comportamento que repelisse agressão ou risco de agressão a si ou a terceiro.

E, como é sabido, a legítima defesa “só se caracteriza quando observados os requisitos de injustiça, atualidade ou iminência da agressão...” (STJ, HC nº 7.746, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU 25.10.99, pág. 98, cf. Silva Franco, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, I, 7ª ed., SP, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 401), não demonstrados in casu.

Aliás, já se decidiu que:

“Somente se admite o reconhecimento da defesa legítima, quando esta exsurja radiosa do exame dos autos não permitindo a mais remota dúvida a respeito de sua caracterização” (TJSP, AC nº 111.011-3/6, Rel. Juiz Renato Nalini).

“Inexistindo prova segura e indubitosa da legítima defesa alegada pelo réu, não há como reconhecer a excludente em apreço” (TJSP, Apel, Rel. Juiz Devienne Ferraz, RT 731/578); Silva Franco, ob. cit., pág. 419.

Nem mesmo a dúvida, neste caso, se instalou.

Não se trata de reconhecer o commodus discenssus, mas, de se concluir que, mesmo com a situação controlada, ALEX optou, livre e conscientemente (dolo), procurar pela vítima, a fim de, agora presencialmente, tirar satisfações com seu desafeto.

Pelas mesmas razões, considerando que a situação estava controlada até o réu se aventurar e procurar pessoalmente pela vítima, entendo não haver campo para o reconhecimento da atenuante da influência da violenta emoção (art. 65, III, “c”, do CP), quicá da causa de diminuição de pena do domínio da violenta emoção (art. 129, §4º, do CP).

Por fim, anoto que o laudo do exame pericial constatou que a vítima sofreu lesões de natureza gravíssima, pela deformidade estética permanente, avulsão (trauma) completa de incisivos centrais superiores (dentes) - fl. 41. Contudo, diversamente da pretensão ministerial, entendo que a qualificadora prevista no artigo 129, §2º, não deve ser reconhecida. Explico.

É certo que o laudo do instituto médico-legal fez menção expressa quanto a existência de “deformidade estética permanente” (fl. 41).

Todavia, como se pode observar pelas declarações prestadas pela vítima, inexistem evidências capazes de demonstrar a existência de deformidade permanente.

Anoto que a simples constatação de perda de dente é circunstância insuficiente para caracterização de deformidade permanente.

Confira-se:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. PERDA DE DENTES. DEFORMIDADE OU DEBILIDADE PERMANENTES NÃO VERIFICADAS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Hipótese em que a vítima, ao levar um soco na boca em meio a uma briga com colega, perdeu dois dentes inferiores.

II. Impossibilidade de equiparação da hipótese dos autos, de amolecimento e perda de dois dentes em razão de um soco desferido na boca em meio a uma briga, com casos de mutilações de membros, de nariz ou orelhas, de cicatrizes grandes advindas de queimaduras a fogo ou por substâncias químicas, ocasionadas de forma violenta e dolosa, que só podem ser revertidas através de cirurgia plástica.

III. Caracterização da qualificadora que necessita da aferição de critérios de índole subjetiva.

IV. A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do §

2º do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico. Embora se entenda que a deformidade não perde o caráter de permanente quando pode ser dissimulado por meios artificiais, ela precisa ser relevante.

V. Hipótese em que há possibilidade de realização de intervenção odontológica capaz de minimizar o resultado da lesão, que embora mantenha o seu caráter de definifitiva, a vítima não será considerada uma pessoa deformada.

VI. Possibilidade de enquadramento na hipótese de debilidade permanente de função prevista no inciso III, § 1º do mesmo art. 129 do Código Penal, porém, diante da ausência de qualquer laudo pericial atestando eventual perda parcial da função, não se pode proceder ao enquadramento pretendido.

VII. Para considerar a lesão como causadora de debilidade permanente seria preciso incursionar pela prova ou quiçá produzi-la nesse sentido tanto para defini-la em termos fáticos quanto para determinar a extensão de seus efeitos físicos, o que é inviável em sede especial, diante do óbice da Súmula 07/STJ.

VIII. Recurso não conhecido.

(REsp. nº. 1220094/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, 22.02.2011).

Com efeito, com o avanço da odontologia, a fratura de um dente não pode ser considerada deformidade permanente, porque pode ser corrigida por prótese, não deixando seqüelas.

A deformidade permanente será penalmente responsabilizada para fins de qualificar a lesão corporal, quando impossível de correção (RT 529/369, 475/311 e JTACRIM 34/264).

Outrossim, a debilidade da função mastigatória, também constatada pelo laudo pericial (fl. 41), tem a correta subsunção no inciso III, do §1º, do mesmo dispositivo, razão pela qual deve ser operada a desclassificação da figura típica original da lesão de natureza gravíssima (§2º) para aquela de natureza grave (§1º).

Desta feita, considerando a lisura e idoneidade das provas, bem como o convincente conjunto probatório, impõe-se o decreto condenatório pela prática do crime de lesão corporal consumado, na modalidade qualificada (grave).

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

PASSO A DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas nos art. 59, do Código Penal, e a análise de sua Certidão de Eventos (fls. 111/115), verifico que o réu ostenta maus antecedentes, eis que condenado pelo crime de furto qualificado, em data que antecede o período superior ao depurador previsto no art. 64, I, do CP (autos nº 0003468-21.2009 - fl. 76/77). Ademais, entendo que agiu com extrema brutalidade ao agredir Walmerio, na casa dela, que veio a suportar lesões na testa, debaixo do olho e no supercílio esquerdo, além de fratura nasal e significativos infortúnios na região dentária, razão pela qual fixo sua pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal, na medida em que ao tempo do fato o réu ostentava condenação, transitada em julgado, pelos crimes dos arts. 302 e 306, ambos do CTB (autos nº 001095-56.2017 - fls. 74/75), sendo, portanto, reincidente nos termos dos artigos 63 e 64, I, ambos do CP, com aumento da pena em 1/6 (um sexto). Ausentes atenuantes.

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição.

Nos termos dos arts. 33, caput, parte final, §3º e 59, III, ambos do CP e atento à

presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, aos maus antecedentes e à reincidência, o regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, não sendo aplicável o entendimento disposto no Súmula nº 269, do STJ.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu ALEX CANDIDO DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, §1º, III, do Código Penal.

O acusado não faz jus ao beneplácito legal da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o crime foi cometido com violência contra a pessoa (art. 44, I, do CP), além do fato de ele ser reincidente (art. 44, II, do CP) e não gozar de aspectos subjetivos favoráveis (art. 44, III, do CP).

O réu respondeu ao presente feito em liberdade. Ausentes os requisitos e pressupostos da decretação da prisão preventiva (art. 312, caput, do CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Intime-se a vítima acerca do teor da presente (art. 201, §2º, CPP), para conhecimento.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA